

Elabore um resumo estruturado completo

Este resumo estruturado abrange os pontos centrais da **Aula 05 — Licitações (Parte 1)**, elaborada com base na Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021).

---

## I. Conceito e Objetivos da Licitação

- **Conceito:** A licitação é um procedimento administrativo (conjunto de atos integrados ordenados em sequência) pertencente à função administrativa. Aberta aos interessados que preencham os requisitos do edital, busca proporcionar uma disputa em igualdade de condições para selecionar a proposta mais vantajosa e celebrar um contrato.
  - **Objetivos Principais (art. 11):**
    - **Assegurar a seleção da proposta mais vantajosa:** Considera não apenas o valor nominal, mas o resultado global da contratação, incluindo o **ciclo de vida do objeto**.
    - **Garantir a isonomia e a justa competição:** Assegura tratamento igualitário a todos os participantes.
    - **Evitar distorções financeiras:** Prevenir contratações com **sobrepçoço**, **superfaturamento** ou **preços manifestamente inexequíveis**.
    - **Incentivar metas estratégicas:** Promover a **inovação** e o **desenvolvimento nacional sustentável**.
  - **Governança das Contratações:** Incumbe à alta administração implementar estruturas de gestão de riscos e controles internos para assegurar o alinhamento das compras com o planejamento estratégico e as leis orçamentárias.
- 

## II. Princípios Fundamentais

A Lei nº 14.133/2021 elenca diversos princípios expressos no art. 5º (Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência, Interesse Público, Probidade Administrativa, Igualdade, Planejamento, Transparência, Eficácia, Segregação de Funções, Motivação, Vinculação ao Edital, Julgamento Objetivo, Segurança Jurídica, Razoabilidade, Competitividade, Proporcionalidade, Celeridade, Economicidade e Desenvolvimento Nacional Sustentável).

- **Destaques de aplicação:**
  - **Planejamento:** Enfatizado na fase preparatória (fase interna) para evitar desperdícios, alinhado ao plano de contratações anual.
  - **Segregação de Funções:** Vedada a atribuição simultânea a um mesmo agente de funções suscetíveis a riscos (ex.: autorização, execução e controle) para prevenir fraudes e erros.

- **Publicidade Diferida:** A regra é a transparência pública dos atos, mas o conteúdo das propostas fica sob sigilo **até a data de abertura**, assim como o orçamento estimado da Administração pode ser mantido sigiloso até o julgamento.
  - **Inversão de Fases (Rito Comum):** Como regra de eficiência, a fase de **julgamento antecede a de habilitação**, reduzindo prazos e analisando os documentos apenas do licitante vencedor.
- 

### III. Agentes Públicos na Licitação

- **Diretrizes Gerais:** A autoridade máxima promove a gestão por competências. Os agentes designados devem ser, preferencialmente, servidores efetivos ou empregados públicos do quadro permanente, com qualificação comprovada e sem vínculo de parentesco (até 3º grau) com licitantes habituais.
  - **Agente de Contratação / Pregoeiro:**
    - **Requisito:** Deve ser **obrigatoriamente** servidor efetivo ou empregado público do quadro permanente.
    - **Atribuição:** Toma decisões, impulsiona e conduz o certame **até a homologação**.
    - **Responsabilidade:** Individual (salvo se induzido em erro pela equipe de apoio). No Pregão, assume a denominação de **Pregoeiro**.
  - **Comissão de Contratação:**
    - Composta por, no mínimo, **3 membros**.
    - **Substituição facultativa:** Pode substituir o Agente de Contratação em licitações que envolvam **bens ou serviços especiais**.
    - **Substituição obrigatória:** É exigida na modalidade **Diálogo Competitivo** (composta por 100% de servidores/empregados efetivos do quadro permanente).
    - **Responsabilidade:** Solidária pelos atos praticados (salvo se houver posição divergente registrada e fundamentada em ata).
  - **Assistência Jurídica:** A advocacia pública prestará defesa ou representação aos agentes públicos que praticarem atos em conformidade com pareceres jurídicos no certame.
- 

### IV. Modalidades de Licitação

A Lei nº 14.133/2021 estabelece um **rol taxativo** com 5 modalidades (art. 28) e **veda expressamente a criação de novas modalidades ou a combinação das existentes**.  
(Observação: Tomada de Preços e Convite foram extintas, enquanto o Credenciamento e o Sistema de Registro de Preços são procedimentos auxiliares, não modalidades).

| <b>Modalidade</b>          | <b>Objeto de Aplicação</b>                                                                  | <b>Rito / Procedimento</b>                      | <b>Crítérios de Julgamento Compatíveis</b>  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Pregão</b>              | Bens e serviços <b>comuns</b> (inclui serviços comuns de engenharia)                        | Rito comum                                      | <b>Menor preço ou Maior desconto</b>        |
| <b>Concorrência</b>        | Bens e serviços <b>especiais</b> e obras/serviços comuns e especiais de engenharia          | Rito comum                                      | Admite <b>todos</b> , exceto Maior lance    |
| <b>Concurso</b>            | Escolha de trabalho <b>técnico, científico ou artístico</b> (concede prêmio ou remuneração) | Rito especial                                   | <b>Melhor técnica ou conteúdo artístico</b> |
| <b>Leilão</b>              | Alienação de <b>bens móveis inservíveis/apreendidos</b> ou <b>bens imóveis</b>              | Rito especial (sem habilitação/registro prévio) | <b>Maior lance</b> (exclusivo do Leilão)    |
| <b>Diálogo Competitivo</b> | Obras, serviços e compras que exigem desenvolvimento de soluções inovadoras ou adaptações   | Rito especial em 5 etapas                       | Definidos no início da fase competitiva     |

#### **Particularidades do Diálogo Competitivo:**

1. **Hipóteses de uso:** Inovação tecnológica/técnica; impossibilidade de ter a necessidade atendida por soluções prontas de mercado; ou impossibilidade de definir especificações técnicas com precisão suficiente.
2. **Procedimento em 5 etapas:**
  - **1ª Etapa:** Edital de pré-seleção com requisitos objetivos e prazo mínimo de **25 dias úteis** para manifestação de interesse.
  - **2ª Etapa:** Pré-seleção dos candidatos aptos.
  - **3ª Etapa:** Fase de diálogos gravados em áudio e vídeo com cada licitante, preservando o sigilo das propostas e segredos industriais.
  - **4ª Etapa:** Edital da fase competitiva contendo a solução escolhida e critérios de julgamento, fixando prazo mínimo de **60 dias úteis** para apresentação das propostas finais.
  - **5ª Etapa:** Apresentação das propostas e julgamento.
3. **Condução:** Obrigatoriamente conduzido por **Comissão de Contratação** (mínimo de 3 servidores efetivos/empregados do quadro permanente), sendo admitida a contratação de assessores técnicos sob compromisso de confidencialidade.

---

## **V. Critérios de Julgamento das Propostas**

Os 6 critérios do art. 33 organizam-se de acordo com o resultado pretendido pela Administração:

1. **Menor Preço:** Seleciona a proposta de valor nominal mais baixo, atendendo aos parâmetros mínimos de qualidade.
2. **Maior Desconto:** Opciona pelo maior desconto percentual aplicado sobre um preço de referência global fixado no edital (o desconto é estendido aos aditivos contratuais).
  - *Nota:* Menor preço e maior desconto integram o conceito de "**menor dispêndio**" para o erário.
3. **Melhor Técnica ou Conteúdo Artístico:** Avalia exclusivamente a qualidade da proposta técnica ou do projeto, concedendo prêmio ou remuneração ao vencedor (aplicável ao Concurso e à Concorrência).
4. **Técnica e Preço:** Realiza uma ponderação entre as notas de técnica e de preço (a valoração da proposta técnica é limitada ao teto máximo de **70%**). Obrigatório ou preferencial para serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, tecnologia sofisticada e obras/serviços especiais de engenharia. Compatível com a **Concorrência**.
5. **Maior Retorno Econômico:** Aplicado exclusivamente nos **contratos de eficiência**, avalia a proposta que gerar a maior economia corrente para a Administração. A remuneração do contratado é fixada em percentual proporcional à economia efetivamente gerada, utilizando parâmetros objetivos de mensuração. Compatível com a **Concorrência**.
6. **Maior Lance:** Critério exclusivo da modalidade **Leilão** para arrematação de bens.

---

 **Sugestão de próximo passo:** Como a inversão de fases e a fase preparatória são temas de grande cobrança em bancas como o Cebraspe, gostaria que eu elaborasse um quadro comparativo focado no rito do **Pregão vs. Concorrência** ou que montássemos algumas questões de fixação sobre os pontos desta aula?